

2022年8月证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题（网友回忆版）二

单项选择题

1. 根据《证券法》，向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的（ ）组成。

- A. 会计师事务所
- B. 证券公司
- C. 信用评级机构
- D. 律师事务所

参考答案：B

【慧考解析】向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成。

2. 根据《证券公司全面风险管理规范》，下列不属于保障风险管理制度贯彻执行手段的是（ ）。

- A. 检查
- B. 稽核
- C. 绩效考核
- D. 分类监管

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当通过评估、稽核、检查和绩效考核等手段保证风险管理制度的贯彻落实。

3. 根据《证券法》，下列关于上市公司信息披露的说法，错误的是（ ）。

- A. 上市公司应在每一会计年度结束之日起二个月内，报送并公告年度报告
- B. 发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露
- C. 证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露
- D. 董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露

参考答案：A

【慧考解析】上市公司、公司债券上市交易的公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司，应当按照国务院证券监督管理机构和证券交易场所规定的内容和格式编制定期报告，并按照以下规定报送和公告：

（1）. 在每一会计年度结束之日起四个月内，报送并公告年度报告，其中的年度财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计；

（2）. 在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，报送并公告中期报告。

4. 证券公司无法以合理成本及时获取充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金风险是指（ ）。

- A. 操作风险
- B. 流动性风险
- C. 信用风险
- D. 市场风险

参考答案：B

【慧考解析】流动性风险，是指证券公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

5. 根据《证券公司内部控制指引》，下列关于建立证券公司业务创新机制的说法，错误的是（ ）。

- A. 建立完整的业务创新工作程序
- B. 在可行性研究的基础上，及时与中国证券业协会沟通，履行创新业务的报备（报批）程序

- C. 对创新业务设计科学合理的流程，制定风险控制措施及相应财务核算、资金管理办法
D. 注重业务创新的过程控制，及时纠正偏离目标行为

参考答案：B

【慧考解析】在可行性研究的基础上，及时与中国证监会沟通，履行创新业务的报备(报批)程序。

6. 根据《证券法》，下列关于上市公司收购方式的说法，错误的是（ ）。
- A. 上市公司发行不同种类股份的。收购人可以针对不同种类股份提出不同的收购条件
B. 在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得变更其收购要约
C. 采取协议收购方式的，协议双方可以临时委托证券登记结算机构保管协议转让的股票，并将资金存放于指定的银行
D. 收购要约约定的收购期限是不得少于30日，并不得超过60日

参考答案：B

【慧考解析】在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。收购人需要变更收购要约的，应当及时公告，载明具体变更事项。

7. 根据《证券公司信用风险管理指引》，下列关于信用风险识别、评估和控制要求的说法，正确的是（ ）。
- A. 根据市场变化、业务变化和风险水平情况，在压力测试中应考虑信用风险因素
B. 对于涉及信用风险的业务，证券公司不应根据业务特点设置合理的准入要求，而应设置统一性标准
C. 基于信用风险的外部性，常态化的压力测试机制不包括信用风险压力测试
D. 对于涉及信用风险的业务，应根据融资人、债务人的需要确定尽职调查覆盖的业务范围

参考答案：A

【慧考解析】对于涉及信用风险的业务，证券公司应根据业务特点设置合理的准入要求。B错误，不是统一标准。

证券公司应当根据全面风险管理要求，建立常态化的信用风险压力测试机制，并根据市场变化、业务变化和 risk 水平情况，在压力测试中充分考虑信用风险因素，C项错误，常态化压力测试包括信用风险压力测试。证券公司应当建立健全尽职调查机制。证券公司应根据监管要求、内部实际情况及管理需要确定尽职调查覆盖的业务范围，D项错误。

8. 根据《证券法》，证券的发行、交易活动，必须遵循（ ）的原则
- A. 公允、合理、客观
B. 公开、公平、客观
C. 公开、公平、公正
D. 合理、合法、有效

参考答案：C

【慧考解析】证券的发行、交易活动，必须遵循公开、公平、公正的“三公”原则。

9. 法律主体是法律关系的参与者，主要包括（ ）。
- A. 权利、行为和义务
B. 主体、客体和内容
C. 物、人格和精神成果
D. 自然人、组织和国家

参考答案：D

【慧考解析】法律主体是法律关系的参加者，主要包括自然人、组织和国家三类。

10. 公司依据股东人数和股份流动性可分为（ ）。

- A. 有限责任公司和股份有限公司
- B. 国有公司和非国有公司
- C. 上市公司和非上市公司
- D. 母公司和子公司

参考答案：A

【慧考解析】依股东人数和股份流动性，可分为有限责任公司和股份有限公司。

11. 对于股份有限公司，《公司法》及公司章程规定对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，（ ）应当及时召集股东大会会议对相关事项进行表决。

- A. 董事会秘书
- B. 证券事务代表
- C. 董事长
- D. 董事会

参考答案：D

【慧考解析】对于股份有限公司，《公司法》和公司章程规定对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。

12. 根据《证券公司监督管理条例》，净资产低于实收资本50%的公司，不得成为持有证券公司（ ）以上股权的股东。

- A. 5%
- B. 3%
- C. 30%
- D. 50%

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第十条的规定，有下列情形之一的单位或者个人，不得成为持有证券公司5%以上股权的股东、实际控制人：

- （1）. 因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；
- （2）. 净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；
- （3）. 不能清偿到期债务。

13. 为加强对证券公司客户资产的保护，下列符合《证券公司监督管理条例》规定的是（ ）。

- A. 证券公司可以将客户的交易结算资金放在指定的商业银行以外的金融机构
- B. 为保护客户权益，证券公司的资产不应与客户资产相互独立
- C. 证券公司可以将客户资产用于向他人提供融资或者担保
- D. 在符合一定条件下的情况下，证券公司可以对客户交易结算资金进行单方面的处理

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第五十三条、第五十四条、第六十条的规定，证券公司可以在符合一定条件的情况下，对客户交易结算资金或者委托资金、客户担保账户内的证券或者资金等客户资产进行单方面的处理。

14. 根据《公司法》，下列关于可以用作有限责任公司出资的财产的说法，错误的是（ ）。

- A. 货币
- B. 土地所有权
- C. 实物
- D. 知识产权

参考答案：B

【慧考解析】股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

15. 根据《证券投资基金法》，基金管理公司变更持有（ ）以上股权的股东，变更公司实际控制人，或者变更其他重大事项，应当经国务院证券监督管理机构批准。

- A. 5%
- B. 2%
- C. 34%
- D. 8%

参考答案：A

【慧考解析】根据《证券投资基金法》第十四条及第一百一十九条的规定，基金管理公司变更持有5%以上股权的股东，变更公司的实际控制人，或者变更其他重大事项，应当报经国务院证券监督管理机构批准。

16. 公司享有法人财产权，应对公司债务承担（ ）责任。

- A. 有限
- B. 补充
- C. 无限
- D. 连带

参考答案：A

【慧考解析】公司是指以营利为目的，由一个股东单独投资组建或者特定人数的股东联合投资组建，股东以其投资额为限对公司负责，公司以其全部财产对外承担民事责任的企业法人。公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

17. 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》下列关于证券公司合规管理要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节
- B. 覆盖所有业务
- C. 覆盖各部门，各分支机构、各关联公司
- D. 覆盖全体工作人员

参考答案：C

【慧考解析】证券公司的合规应当覆盖所有业务，各部门、各分支机构、各层级子公司（以下统称“下属单位”）和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。

18. 下列关于合伙企业特征的说法、错误的是（ ）。

- A. 共同转让
- B. 共享收益
- C. 共担风险
- D. 共同出资

参考答案：A

【慧考解析】合伙企业是指由自然人、法人和其他组织依照《合伙企业法》订立合伙协议，共同出资，共担风险，共享收益，对合伙企业债务承担责任的经营性组织。

19. 设立证券公司，应当具备《公司法》《证券法》和《证券公司监督管理条例》规定的条件，并经（ ）批准。

- A. 证券交易所
- B. 证券业协会

C. 国务院证券监督管理机构

D. 证券登记结算机构

参考答案：C

【慧考解析】设立证券公司，应符合《公司法》《证券法》及《证券公司监督管理条例》的要求，并经国务院证券监督管理机构批准。

20. 证券公司应当至少每半年经主要负责人，（ ）签署确认后，向公司全体董事报告一次公司净资本等风险控制指标的具体和达标情况。

A. 首席风险官

B. 监事长

C. 合规总监

D. 独立董事

参考答案：A

【慧考解析】证券公司应当至少每半年经主要负责人、首席风险官签署确认后，向公司全体董事报告一次公司净资本等风险控制指标的具体情况和达标情况。

21. 负责记录跨墙情况，向跨墙人员提示跨墙行为规范的部门是（ ）。

A. 剔除跨墙申请的业务部门

B. 跨墙人员所属部门

C. 风险管理部门

D. 合规部门

参考答案：D

【慧考解析】合规部门负责记录跨墙情况，向跨墙人员提示跨墙行为规范

22. 下列关于基金财产债权债务独立性的意义的说法，错误的是（ ）。

A. 有利于保护基金管理人的合法权益

B. 有利于保护基金财产的安全

C. 有利于保护基金财产的独立性

D. 有利于基金财产的稳定运作，提高基金的运作效率

参考答案：A

【慧考解析】有利于保护基金份额持有人的合法权益

23. 根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》，下列关于证券公司合规负责人和合规管理人员的独立性原则的说法，错误的是（ ）。

A. 合规负责人有权要求列席董事会

B. 合规负责人工作称职的，其年度薪酬收入总额在公司高级管理人员年度薪酬收入总额中的排名不应当低于中位数

C. 证券公司对合规部门考核时，不得将考核结果与业务部门的经营业务直接挂钩

D. 合规负责人直接向经理层负责，由经理层考核

参考答案：D

【慧考解析】明确合规负责人直接向董事会负责，由董事会考核。

24. 根据《期货交易管理条例》，期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示（ ）经客户签字确认后，与客户签订书面合同。

A. 交易规则说明书

B. 风险说明书

C. 交易费用说明书

D. 交易种类清单

参考答案：B

【慧考解析】期货公司接受客户委托为其进行期货交易，应当事先向客户出示风险说明书，经客户签字确认后，与客户签订书面合同。

25. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列不属于专业投资者的是（ ）

A. 财务公司

B. 经行业协会备案的私募基金管理人

C. 证券公司的员工

D. 期货公司子公司

参考答案：C

【慧考解析】依据《证券期货投资者适当性管理办法》，专业投资者可以划分为三类。第一类是专业机构投资者，即经有关金融监管部门批准设立的金融机构、金融机构发行的理财产品以及经监管部门批准设立的养老基金、社会公益基金、合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等。第二类是符合一定条件的专业投资者，即符合一定资产、财务规模并且具备一定投资知识和经验的投资者。此类投资者需提供相关证明材料，经经营机构核验属实的可以直接认定为专业投资者。第三类属于普通投资者自愿申请转化的专业投资者，在其资产、财务规模以及投资知识和经验符合一定要求的前提下，经营机构有权自主决定是否同意其转化。

26. 根据《区域性股权市场自律管理与服务规范（试行）》，下列关于证券公司参与区域性股权交易市场的业务范围的说法，错误的是（ ）

A. 证券公司可以在区域性股权市场开展推荐企业挂牌业务

B. 为证券的公开发行向不特定对象进行路演推介或其他促成投融资需求对接的活动

C. 代理开立区域性股权市场证券账户

D. 可以为在区域性股权市场开户的合格投资者买卖证券提供居间介绍服务

参考答案：B

【慧考解析】证券公司可以在区域性股权市场开展以下业务：

(1) 推荐企业挂牌；

(2) 承销可转换为股票的公司债券；推荐本公司承销的可转换为股票的公司债券在区域性股权市场挂牌转让；

(3) 代理开立区域性股权市场证券账户；

(4) 为在区域性股权市场开户的合格投资者买卖证券提供居间介绍服务；

(5) 利用自有资金或依法管理的资产管理等产品投资区域性股权市场的证券；

(6) 为证券的非公开发行组织合格投资者进行路演推介或其他促成投融资需求对接的活动；

(7) 为合格投资者提供企业研究报告和尽职调查信息；

(8) 与商业银行、小额贷款公司等开展业务合作，为企业提供融资服务；

(9) 改制辅导、管理培训、管理咨询、财务顾问等相关服务；

(10) 推荐企业展示；

(11) 中国证监会或中国证券业协会规定的其他业务。

27. 某证券公司资产管理部新入职员工刘某拟任合规专员，其应当登记的从业人员类别是（ ）

A. 一般证券业务

B. 证券投资咨询（投资顾问）

C. 证券经纪人

D. 保荐代表人

参考答案：A

【慧考解析】应当根据从业人员实际从事的业务类别和相应要求进行登记，同一人员只能登记为一个类别。合规专业从事的业务不符合其他的登记类别。

28. 根据《证券期货市场诚信监督管理办法》及《中国证券业协会诚信管理办法》，下列关于诚信管理的说法，错误的是（ ）

- A. 中国证监会建立全国统一的证券期货市场诚信档案数据库，记录证券期货市场诚信信息
- B. 奖励信息、处罚处分信息效力期限为5年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入的信息，效力期限为3年
- C. 效力期限自奖励、处罚处分决定生效之日起算，奖励、处罚处分本身有执行期间的，效力期限自执行期间届满之日起算
- D. 因证券期货犯罪或者其他犯罪被人民法院判处刑罚相关诚信信息，计入诚信档案

参考答案：B

【慧考解析】奖励信息、处罚处分信息效力期限为3年，但因证券期货违法行为被行政处罚、市场禁入的信息，效力期限为5年。

29. 中国证监会等监管机构制定证券公司信用业务相关监管政策、实施监督管理的法律依据是（ ）

- A. 《证券法》和《证券公司监督管理条例》
- B. 《证券公司融资融券业务管理办法》
- C. 《转融通业务监督管理试行办法》
- D. 《中国证券登记结算有限责任公司证券出借及转融通登记结算业务规则（试行）》

参考答案：A

【慧考解析】《证券法》“第八章证券公司”明确经国务院证券监督管理机构核准，证券公司可以经营证券融资融券业务，《证券公司监督管理条例》则在其“第四章业务规则与风险控制”的第五节专门对证券公司融资融券业务作出一般性规定。上述法律及行政法规是中国证监会等监管机构制定信用业务相关监管政策、实施监督管理的重要法律依据。

30. 经营机构发布证券研究报告，应当遵循独立、客观、公平、审慎原则，关于独立性原则，以下说法错误的是（ ）。

- A. 经营机构应当从组织设置，人员职责上，将证券研究报告制作发布业务与销售服务业务分开管理
- B. 除相关销售服务人员外，其他人不得在证券研究报告发布前影响证券研究报告的发布时间
- C. 制作发布证券研究报告的相关人员，应当独立于证券研究报告相关销售服务人员
- D. 经营机构应当采取有效措施，保证制作发布证券研究报告不受上市公司、基金管理公司等利益相关者的干涉和影响

参考答案：B

【慧考解析】经营机构应当维护证券研究报告制作发布的独立性，从组织设置、人员职责上，将证券研究报告制作发布业务与销售服务业务分开管理；

制作发布证券研究报告的相关人员，应当独立于证券研究报告相关销售服务人员；

证券研究报告相关销售服务人员不得在证券研究报告发布前干涉和影响证券研究报告的制作过程、研究观点和发布时间。

经营机构应当采取有效措施，保证制作发布证券研究报告不受利益相关者的干涉和影响。

31. 下列关于证券行业文化理念的说法，错误的是（ ）

- A. 稳健是保证
- B. 创新是特色
- C. 诚信是义务
- D. 合规是底线

参考答案：B

【慧考解析】合规是底线。诚信是义务。专业是特色。稳健是保证。

32. 下列关于欺诈发行股票、债券罪的犯罪构成的说法，错误的是（ ）

- A. 欺诈发行股票、债券罪的主观方面表现为故意或过失
- B. 欺诈发行股票、债券罪的犯罪主体主要是单位
- C. 自然人在一定条件下也能成为欺诈发行股票、债券罪的犯罪主体
- D. 欺诈发行股票、债券罪的侵犯的客体是复杂客体，即国家对证券市场的管理秩序和投资者的合法权益

参考答案：A

【慧考解析】

表 4-2 欺诈发行证券罪的犯罪构成	
构成要件	具体内容
主体	本罪的犯罪主体主要是单位。自然人在一定条件下也能成为犯罪主体
主观方面	本罪在主观上只能由故意构成，过失不构成本罪。即行为人明知自己所制作的招股说明书、认股书、债券募集办法等发行文件不是对本公司状况或本次证券发行状况的真实、准确、完整反映，仍然积极为之。因而在本罪中行为人的罪过实质是 欺诈发行 证券
客体	本罪侵犯的客体是复杂客体，即国家对证券市场的管理秩序以及投资者（即股东、债权人和公众）的合法权益
客观方面	(1) 行为人必须实施在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容的行为。 (2) 行为人必须实施了发行证券的行为。如果行为人仅是制作了虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件，而未实施发行证券的行为，不构成本罪。必须是既制作了虚假的上述文件，且已经发行证券的才构成本罪。 (3) 行为人制作虚假的招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法等发行文件发行证券的行为，必须达到一定的严重程度，即达到“数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的”，才构成犯罪

33. 下列关于证券公司柜台市场业务的定期及重大事项报告机制的说法，错误的是（ ）

- A. 证券公司柜台市场业务重大事项报告内容包括事项基本情况、产生原因、影响、应对措施等
- B. 证券公司应当向中证机构间报价系统股份有限公司报送柜台市场业务年度报告
- C. 因份额登记系统故障导致私募资产管理计划份额柜台转让无法进行的，证券公司应提交重大事项报告
- D. 证券公司柜台市场业务年度报告的内容包括柜台市场业务总体情况、交易、登记结算、风险及合规管理等

参考答案：B

【慧考解析】证券公司应当向中国证券业协会报送柜台市场业务年度报告以及重大事项报告。

(1) 定期报告

证券公司应于每月结束后5个工作日内按要求向中国证券业协会报送柜台交易月度报表；每年结束后规定时间报送柜台市场业务年度报告，内容包括但不限于：柜台市场业务总体情况、交易、登记结算、投资者适当性管理、风险及合规管理等。

(2) 重大事项报告

柜台市场发生对业务开展、客户权益、证券公司风险等产生重大影响的事项，或者可能影响柜台交易顺利进行、投资者利益或可能诱发证券公司风险的重大事件时，证券公司应当在该事项发生后1个交易日内向中国证券业协会报告，并于3个交易日内提交重大事项报告，内容包括：事项基本情况、产生原因、影响、应对措施等。

34. 中国证监会对违反《证券公司融资融券业务管理办法》的证券公司可采取的监管措施不包括（ ）。

- A. 撤销业务许可
- B. 暂停部分业务
- C. 暂停全部业务
- D. 追究刑事责任

参考答案：D

【慧考解析】证券公司或其分支机构违反《证券公司融资融券业务管理办法》，中国证监会或者其派出机构可采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令公开说明、责令参加培训、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件、暂停部分或者全部业务、撤销业务许可等相关监管措施。

35. 下列不属于证券公司发行与承销业务适用的主要法律法规的是（ ）。

- A. 《证券发行与承销管理办法》
- B. 《公司法》
- C. 《企业债券管理条例》
- D. 《上市公司收购管理办法》

参考答案：D

【慧考解析】证券公司发行与承销业务的主要法律、行政法规包括《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《企业债券管理条例》等。

主板证券承销与保荐业务相关主要部门规章、规范性文件及业务规则主要包括《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等。

36. 下列关于沪港通与深港通基本交易规则的说法，错误的是（ ）。

- A. 额度控制
- B. T+0交收制度
- C. 回转交易
- D. 订单设计

参考答案：B

【慧考解析】沪港通与深港通的基本交易规则还包括订单设计、订单修改、T+2交收制度、额度控制、回转交易等内容。

37. 证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构受聘担任上市公司独立财务顾问的，应当保持独立性，不得与上市公司存在利害关系，存在下列（ ）情形的，不得担任独立财务顾问。

- A. 上市公司与他人共同持有财务顾问的股份达到3%
- B. 持有上市公司股份达到2%
- C. 上市公司持有财务顾问的股份达到1%
- D. 通过其他安排与他人共同持有上市公司股份达到5%

参考答案：D

【慧考解析】持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有上市公司股份达到或者超过5%，或者选派代表担任上市公司董事不得担任独立财务顾问。上市公司持有或者通过协议、其他安排与他人共同持有财务顾问的股份达到或者超过5%，或者选派代表担任财务顾问的董事不得担任独立财务顾问。

38. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，产品或服务存在下列（ ）因素的，经营机构应当审慎评估其风险等级。

- A. 产品或者服务的可理解性，因结构单一、易估值等因素导致普通人简单化理解其条款和特征的产品或者服

务

- B. 存在收益损失的可能性，因杠杆交易等因素容易导致收益大部分或者全部损失的产品或者服务
- C. 产品或者服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务
- D. 自律组织认定的中风险产品或者服务

参考答案：C

【慧考解析】产品或者服务存在下列因素的，应当审慎评估其风险等级：

- (1) 存在本金损失的可能性，因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全部损失的产品或者服务；
- (2) 产品或者服务的流动变现能力，因无公开交易市场、参与投资者少等因素导致难以在短期内以合理价格顺利变现的产品或者服务；
- (3) 产品或者服务的可理解性，因结构复杂、不易估值等因素导致普通人难以理解其条款和特征的产品或者服务；
- (4) 产品或者服务的募集方式，涉及面广、影响力大的公募产品或者相关服务；
- (5) 产品或者服务的跨境因素，存在市场差异、适用境外法律等情形的跨境发行或者交易的产品或者服务；
- (6) 自律组织认定的高风险产品或者服务；
- (7) 其他有可能构成投资风险的因素。

39. 下列不属于《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》所规定的工作人员范畴的是（ ）。

- A. 与证券公司签署委托协议的经纪人
- B. 受聘担任证券公司常年法律顾问的执业律师
- C. 劳务派遣至证券公司的其他人员
- D. 与证券公司建立劳动关系的正式员工

参考答案：B

【慧考解析】廉洁从业，是指证券期货经营机构及其工作人员在开展证券期货业务及相关活动中，严格遵守法律法规、中国证监会的规定和行业自律规则，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，合规经营，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

证券经营机构是指证券公司及其境内子公司会员；工作人员是指以公司名义开展业务的人员，包括与公司建立劳动关系的正式员工、与公司签署委托协议的经纪人、劳务派遣至公司的其他人员等。B选项不属于，故答案选B。

40. 中国证券业协会制定保荐代表人自律管理规范，组织（ ）测试，保障和提高保荐代表人的专业能力水平。

- A. 准入型的专业胜任能力
- B. 非准入型的等级认证
- C. 非准入型的水平评价
- D. 准入型的执业资格

参考答案：C

【慧考解析】中国证券业协会制定保荐代表人自律管理规范，组织非准入型的水平评价测试，保障和提高保荐代表人的专业能力水平。

41. 根据《证券该司另类投资子公司管理规范》下列关于证券公司设立子公司开展另类投资业务的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司应当清晰划分证券公司与另类子公司及另类子公司与其他子公司之间的业务范围
- B. 证券公司应当对自营，另类投资等自有资金投资的业务实施统一管理，管理的尺度和标准应当基本一致

- C. 证券公司应当将另类子公司的合规与风险管理纳入公司统一体系
D. 证券公司另类子公司的合规及风险管理负责人由另类子公司自主招聘和考核

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当清晰划分证券公司与另类子公司及另类子公司与其他子公司之间的业务范围，避免利益冲突和利益输送。

证券公司应当将另类子公司纳入统一管理。证券公司应当对自营、另类投资等自有资金投资的业务实施统一管理，管理的尺度和标准应当基本一致。

证券公司应当将另类子公司的合规与风险管理纳入公司统一体系，加强对另类子公司的资本约束，实现对子公司合规与风险管理全覆盖，防范利益冲突和利益输送。

另类子公司应当指定高级管理人员担任合规及风险管理负责人。前述合规及风险管理负责人应当由证券公司推荐，向证券公司合规、风险管理负责人报告并由其考核，且不得兼任与其合规或风险管理职责相冲突的职务。

42. 下列关于证券公司履行反洗钱保密要求的做法，错误的是（ ）。

- A. 配合中国人民银行调查可疑交易活动提供相关资料
B. 应同行的要求，向同行提供客户相关资料
C. 应证监会的要求，依法提供客户相关资料
D. 可以在开户协议中与客户约定向外部审计机构提供相关资料

参考答案：B

【慧考解析】证券公司及其工作人员应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况，对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息，以及对采取冻结措施有关的工作信息予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

43. 下列不属于证券自营业务禁止性行为的是（ ）

- A. 违反规定委托他人代为买卖证券
B. 将自营业务与经纪业务混合操作
C. 将自营账户借给他人使用
D. 通过专用自营席位进行证券交易

参考答案：D

【慧考解析】证券自营业务的禁止性行为包括：内幕交易；操纵市场；假借他人名义或者个人名义进行自营业务；违反规定委托他人代为买卖证券；违反规定购买本证券公司控股股东或者与本证券公司有其他重大利害关系的发行人发行的证券；将自营账户借给他人使用；将自营业务与经纪业务混合操作；法律、行政法规或中国证监会禁止的其他行为。

44. 根据深交所2020年修订的《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》，新申请开通创业板交易权限的个人投资者应当符合的条件是（ ）

- A. 申请权限开通前1个交易日证券账户及资金账户内的资产不低于人民币10万元，并且参与证券交易24个月以上
B. 申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币10万元，并且参与证券交易24个月以上
C. 申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元，并且参与证券交易24个月以上
D. 申请权限开通前1个交易日证券账户及资金账户内的资产不低于人民币50万元，并且参与证券交易24个月以上

参考答案：B

【慧考解析】深交所2020年修订的《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》，明确新申请开通

创业板交易权限的投资者条件：个人投资者申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均应不低于人民币10万元，并参与证券交易24个月以上。

45. 下列关于操纵证券期货市场罪的刑事责任的说法，正确的是（ ）

- A. 本罪的主观方面为过失
- B. 本罪侵害了国家证券、期货管理制度和投资者的合法权益
- C. 本罪不处罚单位，只处罚直接负责的主管人员和其他直接责任人员
- D. 本罪的主体为一般主体，单位不能成为本罪的犯罪主体

参考答案：B

【慧考解析】

表 4-10

操纵证券、期货市场罪犯罪构成

构成要件	内容
主体	该罪的主体为一般主体。凡达到刑事责任年龄并且具有刑事责任能力的自然人均可成为本罪主体；单位亦能构成本罪
主观方面	该罪的主观方面由故意构成
客体	该罪的客体是侵犯国家证券、期货管理制度和投资者合法权益
客观方面	该罪的客观方面表现为利用其资金、信息等优势或者滥用职权操纵市场、制造市场假象，影响证券、期货市场

46. 下列关于证券公司资产管理业务托管人职责的说法，错误的是（ ）

- A. 对资产管理计划财务会计报告、年度报告出具意见
- B. 建立与管理人的对账机制，复核、审查管理人计算的资产管理计划资产净值和资产管理计划参与、退出价格
- C. 办理与资产管理计划托管业务相关的信息披露事项
- D. 按照资产管理合同约定，根据委托人的投资指令，及时办理交易、清算事宜

参考答案：D

【慧考解析】托管人应当履行下列职责：

- (1) . 安全保管资产管理计划财产。
- (2) . 按照规定开设资产管理计划的托管账户，不同托管账户中的财产应当相互独立。
- (3) . 按照资产管理合同约定，根据管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜。
- (4) . 建立与管理人的对账机制，复核、审查管理人计算的资产管理计划资产净值和资产管理计划参与、退出价格。
- (5) . 监督管理人的投资运作，发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、中国证监会的规定或者资产管理合同约定的，应当拒绝执行，并向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
- (6) . 办理与资产管理计划托管业务活动有关的信息披露事项。
- (7) . 对资产管理计划财务会计报告、年度报告出具意见。
- (8) . 保存资产管理计划托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
- (9) . 对资产管理计划投资信息和相关资料承担保密责任，除法律、行政法规、规章规定或者审计要求、合同约定外，不得向任何机构或者个人提供相关信息和资料。
- (10) . 法律、行政法规和中国证监会规定的其他职责。

47. 某证券公司拟更换其证券集中交易系统所在主机房，其信息报送的监管要求为（ ）。

- A. 在开展本业务的五个工作日内向中国证券业协会报送有关资料
- B. 在开展本业务的五个工作日内向中国证监会报送有关资料
- C. 在开展本业务的十个工作日内向中国证监会报送有关资料

D. 在开展本业务的十个工作日内向中国证券业协会报送有关资料

参考答案：B

【慧考解析】证券公司新建或更换重要信息系统所在机房、证券基金交易相关信息系统，应当在开展相关业务活动的五个工作日内向中国证监会报送有关资料，包括内部审查意见、机房基本信息、技术架构设计、操作流程、信息安全管理资料、业务制度、合规管理及风险管理制度等。

48. 证券公司与特定交易对手方进行柜台交易，应经中国证监会批准可从事（ ）。

- A. 证券承销与保荐业务
- B. 客户资产管理业务
- C. 证券经纪业务
- D. 自营业务

参考答案：D

【慧考解析】证券公司进行柜台交易，应当具备中国证监会批准的与所开展业务相适应的资格条件，即证券公司为投资者交易提供服务的，应经中国证监会批准可从事证券经纪业务；证券公司与特定交易对手方进行柜台交易的，应经中国证监会批准可从事证券自营业务。

49. 根据《证券公司风险处置条例》下列关于国务院证券监督管理机构在处置证券公司风险工作中应履行的职责，正确的是（ ）。

- A. 及时向公安机关等通报涉嫌证券违规的情况，按照有关规则移送违规的案件
- B. 派驻纪检工作组，对被处置证券公司，托管组，接管组，行政清理组，管理人以及参与风险处置的其他机构和人员进行监督和指导
- C. 协调证券交易所，证券登记结算机构，证券投资者保护基金管理机构，保障被处置证券公司各项证券业务正常进行
- D. 向有关地方人民政府通报证券公司风险状况以及影响社会稳定的情况

参考答案：D

【慧考解析】AB选项的正确表述应该为：及时向公安机关等通报涉嫌刑事犯罪的情况，按照有关规定移送涉嫌犯罪的案件；派驻风险处置现场工作组，对被处置证券公司、托管组、接管组、行政清理组、管理人以及参与风险处置的其他机构和人员进行监督和指导；

C选项，协调证券交易所、证券登记结算机构、证券投资者保护基金管理机构，保障被处置证券公司证券经纪业务正常进行。不是‘各项业务’，而是重点保护最基础的经纪业务。

50. 下用关于证券期货经营机构资产管理计划投资者权利义务的说法，错误的是（ ）。

- A. 投资者应当以真实身份和自有资金参与资产管理计划，并承诺委托资金的来源符合法律、行政法规的规定
- B. 投资者参与资产管理计划应当根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险
- C. 投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务来承担责任，但资产管理合同按照《证券投资基金法》另有约定的，从其约定
- D. 投资者参与分级资产管理计划的，管理人应当向投资者充分披露资产管理计划的分级设计、收益分配、风险控制等信息，保障投资者按合同的约定获得预期收益

参考答案：D

【慧考解析】

管理人不可以承诺保障收益。

51. 根据《公司法》，公司营业执照应当载明的事项包括（ ）

- I. 住所
- II. 注册资本
- III. 经营范围

IV. 总经理姓名

A. II、III

B. I、IV

C. I、II、III

D. I、II

参考答案：C

【慧考解析】公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注册资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。

52. 证券公司内部控制应当遵循的原则包括（ ）

I. 健全

II. 合理

III. 制衡

IV. 独立

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. II、III、IV

D. I、IV

参考答案：A

【慧考解析】证券公司内部控制应当遵循以下原则，确保内部控制有效：

(1) 健全；(2) 合理；(3) 制衡；(4) 独立。

53. 下列各项中，属于证券市场行业自律规则的有（ ）

I. 中国银行业协会制定的自律规则

II. 中国证券业协会制定的自律规则

III. 证券交易所制定的自律规则

IV. 中国证券登记结算有限责任公司制定的自律规则

A. I、II、III、IV

B. II、III、IV

C. II、III

D. I、IV

参考答案：B

【慧考解析】行业自律规则，是指由行业自律组织根据国家相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本组织的章程或相关文件制定的规则。

证券市场的行业自律规则等包括以下几类：

1. 证券交易场所制定的自律规则

2. 中国证券业协会制定的自律规则

3. 中国证券登记结算有限责任公司制定的自律规则

54. 下列关于有限合伙企业解散事由的说法，错误的有（ ）。

I. 合伙期限届满，合伙人决定不再经营，应当解散

II. 部分合伙人决定解散，应当解散

III. 合伙协议约定的解散事由出现，应当解散

IV. 合伙人不具备法定人数，应当立即解散

A. I、II

B. II、IV

C. I、II、IV

D. I、II、III、IV

参考答案: B

【慧考解析】合伙企业有下列情形之一的, 应当解散:

- (1) 合伙期限届满, 合伙人决定不再经营;
- (2) 合伙协议约定的解散事由出现;
- (3) 全体合伙人决定解散; (II 错误)
- (4) 合伙人已不具备法定人数满30天; (IV 错误)
- (5) 合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现;
- (6) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
- (7) 法律、行政法规规定的其他原因。

55. 公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的(), 不得拒绝、隐匿、谎报。

- I. 会计凭证
 - II. 会计账簿
 - III. 财务会计报告
 - IV. 其他会计资料
- A. I、III
B. I、II、IV
C. II、III、IV
D. I、II、III、IV

参考答案: D

【慧考解析】公司应当向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料, 不得拒绝、隐匿、谎报。

56. 根据《证券法》, 下列关于股份有限公司股份转让限制的说法, 正确的是()。

- I. 发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起三年内不得转让
 - II. 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让
 - III. 公司董事、监事、高级管理人员离职后一年内, 不得转让其持有的本公司股份
 - IV. 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
- A. II、III、IV
B. I、III、IV
C. II、IV
D. II、III

参考答案: C

【慧考解析】发起人及董事、监事、高级管理人员股份转让的限制:

发起人持有的本公司股份, 自公司成立之日起1年内不得转让。(I 错误)

公司公开发行股份前已发行的股份, 自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况, 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;

所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。

上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。(III 错误)

公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

57. 根据《证券法》, 下列关于法律、行政法规规定禁止参与股票交易的人员违反规定的法律责任, 正确的有()。

- I. 直接持有、买卖股票, 责令依法处理非法持有的股票, 没收违法所得, 并处以买卖股票等值以上的罚款
 II. 化名持有、买卖股票, 责令依法处理非法持有的股票, 没收违法所得, 并处以买卖股票等值以上的罚款
 III. 借他人名义持有, 买卖股票, 责令依法处理非法持有的股票, 没收违法所得, 并处以买卖股票等值以下的罚款
 IV. 属于国家工作人员的, 应当依法给予处分

- A. II、III、IV
 B. I、II
 C. III、IV
 D. I、II、IV

参考答案: C

【慧考解析】根据《证券法》第一百八十七条的规定, 法律、行政法规规定禁止参与股票交易的人员, 违反《证券法》第四十条的规定, 直接或者以化名、借他人名义持有、买卖股票的或者其他具有股权性质的证券的, 责令依法处理非法持有的股票、其他具有股权性质的证券, 没收违法所得, 并处以买卖证券等值以下的罚款; 属于国家工作人员的, 还应当依法给予处分。

58. 根据《证券法》, 下列关于证券转让的说法, 正确的是 ()。

- I 依法发行的证券, 《公司法》对其转让期限有限制性规定的, 在限定的期限内不得转让
 II 上市公司持有百分之五以上股份的股东转让其持有的本公司股份的, 不得违反法律、行政法规的规定
 III 上市公司董事、监事、高级管理人员转让其持有的本公司股份的, 应当遵守证券交易所的业务规则
 IV 非公开发行的证券, 可以在证券交易所、国务院证券监督管理机构批准的其他全国性证券交易场所转让

- A. I、II、IV
 B. I、II、III、IV
 C. I、II、III
 D. III、IV

参考答案: C

【慧考解析】依法发行的证券, 《公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的, 在限定的期限内不得转让。

上市公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员, 以及其他持有发行人首次公开发行前发行的股份或者上市公司向特定对象发行的股份的股东, 转让其持有的本公司股份的, 不得违反法律、行政法规和国务院证券监督管理机构关于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方式、信息披露等规定, 并应当遵守证券交易所的业务规则。

非公开发行的证券, 可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。

59. 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》, 资产管理计划完成备案前不得开展投资活动, 可以现金管理为目的, 投资于 ()。

- I. 银行活期存款
 II. 地方政府债券
 III. 股票
 IV. 公开发行的公司债券

- A. I、II、IV
 B. I、II
 C. III、IV
 D. I、II、III、IV

参考答案: B

【慧考解析】资产管理计划完成备案前不得开展投资活动, 以现金管理为目的, 投资于银行活期存款、国债

、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、货币市场基金等中国证监会认可的投资品种的除外。

60. 下列关于证券登记结算机构设立条件的说法，正确的有（ ）。

- I. 自有资金不少于人民币2亿元
- II. 具有证券登记和结算服务所必需的场所和设施
- III. 具有证券交易服务所必需的场所和设施
- IV. 具有证券存管所必需的场所和设施

- A. I、IV
- B. I、II、IV
- C. I、II、III、IV
- D. II、III

参考答案：B

【慧考解析】设立证券登记结算机构，应当具备下列条件：

- 1. 自有资金不少于人民币2亿元；
- 2. 具有证券登记、存管和结算服务所必需的场所和设施；
- 3. 国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

61. 在发生下列（ ）情形时，证券公司应当进行合规事项专项检查。

- I. 公司发生违法违规行为的
- II. 公司监事会认为必要的
- III. 监管部门或自律组织要求的
- IV. 公司业务部门认为需要的

- A. II、IV
- B. I、III
- C. I、II、III
- D. II、III、IV

参考答案：C

【慧考解析】在发生下列情形时，证券公司应当进行专项检查：公司发生违法违规行为或存在合规风险隐患的；公司董事会、监事会、高级管理人员、合规负责人或合规部门认为必要的；公司下属各单位及其工作人员配合监管和稽查办案不力的；监管部门或自律组织要求的；其他有必要进行专项检查的情形。

62. 下列关于股份有限公司监事会的表述，正确的有（ ）

- I. 监事会设主席一人，并应当设副主席
- II. 监事会主席由全体监事过半数选举产生
- III. 董事、高级管理人员不得兼任监事
- IV. 监事会成员不得少于三人

- A. I、II、III
- B. I、II、III、IV
- C. II、III、IV
- D. I、III

参考答案：C

【慧考解析】I错误，监事会设主席1人，可以设副主席。

63. 下列关于证券公司对敏感信息采取保密措施的说法，正确的有（ ）

- I. 与证券公司工作人员签署保密文件，要求工作人员对工作中获取的敏感信息严格保密
- II. 加强对涉及敏感信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的管理，保障敏感信息安全

III. 对可能知悉敏感信息的工作人员使用的各类信息系统或配发的设备形成的电子邮件、即时通讯信息和其他通讯信息进行监测

IV. 建立内幕信息知情人管理制度

A. I、II、IV

B. I、II、III、IV

C. II、IV

D. I、III、IV

参考答案: B

【慧考解析】证券公司应当采取保密措施, 防止敏感信息的不当流动和使用, 包括但不限于:

(1) 与公司工作人员签署保密文件, 要求工作人员对工作中获取的敏感信息严格保密;

(2) 加强对涉及敏感信息的信息系统、通讯及办公自动化等信息设施、设备的管理, 保障敏感信息安全;

(3) 对可能知悉敏感信息的工作人员使用公司的信息系统或配发的设备形成的电子邮件、即时通讯信息和其他通讯信息进行监测;

(4) 建立内幕信息知情人管理制度。

64. 设立管理公开募集基金的基金管理公司, 应当具备的条件有 ()

I. 有符合《公司法》和《证券投资基金法》规定的章程

II. 取得基金从业资格的人员达到法定人数

III. 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件

IV. 注册资本不低于5000万元人民币, 且必须为实缴资本

A. I、II、III、IV

B. I、II、III

C. I、III、IV

D. II、IV

参考答案: B

【慧考解析】注册资本不低于1亿元人民币, 且必须为实缴货币资本。

65. 根据《证券公司流动性风险管理指引》有关规定, 下列关于证券公司流动性风险限额的说法, 正确的有 ()

I. 外部市场发展变化情况是证券公司设定流动性风险限额的重要依据

II. 证券公司应当对流动性风险限额的执行情况进行监控

III. 证券公司应至少每两年对流动性风险限额进行一次评估

IV. 证券公司应当根据监管要求设定流动性风险限额

A. I、II、IV

B. I、III、IV

C. II、III

D. I、II、III、IV

参考答案: A

【慧考解析】证券公司应对流动性风险实施限额管理, 根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化、监管要求等情况, 设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。

证券公司应至少每年对流动性风险限额进行一次评估, 必要时进行调整。

66. 根据《证券公司全面风险管理规范》, 下列关于全面风险管理的说法, 正确的有 ()

- I. 全面风险管理包含“全员”的含义，要求证券公司董事会、经理层以及全体员工，从上到下，共同参与风险管理
- II. 全面风险管理包含对“全部风险”进行管理的含义，要求对各类风险进行管理
- III. 全面风险管理包含开展风险管理的“全部活动”的含义，要求对风险进行准确识别、审慎评估、动态监控和及时应对
- IV. 全面风险管理不包含对风险进行“全程管理”的含义

- A. II、III、IV
- B. III、IV
- C. I、II、III
- D. I、II、IV

参考答案：C

【慧考解析】选项I正确，全面风险管理包含“全员”的含义，要求证券公司董事会、经理层以及全体员工，从上到下，共同参与风险管理。

选项II正确，全面风险管理包含对“全部风险”进行管理的含义，要求对各类风险进行管理；

选项III正确，全面风险管理包含开展风险管理的“全部活动”的含义，要求对风险进行准确识别、审慎评估、动态监控和及时应对。

选项IV错误，全面风险管理包含对风险进行“全程管理”的含义。

67. 下列关于《证券法》适用范围的说法。正确的有（ ）

- I. 存托凭证的发行和交易适用《证券法》
 - II. 资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照《证券法》的原则规定
 - III. 证券衍生品发行、交易的管理办法，由国务院依照《证券法》的原则规定
 - IV. 在境外的证券发行和交易活动，扰乱境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的，依照《证券法》有关规定处理并追究法律责任
- A. I、II、III
 - B. I、III、IV
 - C. I、II、IV
 - D. II、IV

参考答案：C

【慧考解析】《券法》的适用范围包括以四类：

一是在中华人民共和国内股票、公司债券、存托凭证和国务院认定的其他证券的发行和交易；（I正确）

二是政府债券、证券投资基金份额的上交易；

三是资产支持证券、资产管理产品发行、交易的管理办法，由国务院依照《证券法》的原则规定；（II正确）

四是在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动，扰乱中华人民共和国境内市场秩序，损害境内投资者合法权益的依照《证券法》有关规定并追究法律责任。（IV正确）

68. 根据《证券公司流动性风险管理指引》，下列关于证券公司流动性风险管理应遵循原则的说法，正确的有（ ）

- I. 证券公司流动性风险管理应遵循全面性、审慎性和预见性原则
 - II. 证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司，以及比照子公司管理的各类孙
 - III. 证券公司应对流动性风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，保障公司流动性的安全
 - IV. 证券公司应加强资金来源、资金运用规模及期限结构变化方面的预测分析，合理预见各种可能出现的风险，协调公司表内外各项业务发展
- A. I、II、III、IV

- B. I、III、IV
C. II、III、IV
D. I、II、IV

参考答案：A

【慧考解析】证券公司流动性风险管理应遵循全面性、审慎性和预见性原则。（I正确）

全面性原则，是指证券公司流动性风险管理应全面覆盖证券公司各部门、分支机构、子公司（子公司及比照子公司管理的各类孙公司都统称为“子公司”），包含所有表内外和境内外业务，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节。（II正确）

审慎性原则，是指证券公司应对流动性风险管理各个环节进行严谨、审慎判断，保障公司流动性的安全。

（III正确）

预见性原则，是指证券公司应加强资金来源、资金运用规模及期限结构变化方面的预测分析，合理预见各种可能出现的风险，协调公司表内外各项业务发展。（IV正确）

69. 根据《证券法》，下列属于证券交易内幕信息的知情人的有（ ）

- I. 发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员
II. 发行人的董事、监事、高级管理人员
III. 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员
IV. 持有公司百分之三股份的股东

- A. I、IV
B. I、II、III、IV
C. II、III、IV
D. I、II、III

参考答案：D

【慧考解析】证券交易内幕信息的知情人包括：

- (1) 发行人及其董事、监事、高级管理人员；
(2) 持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
(3) 发行人控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；
(4) 由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；
(5) 上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；
(6) 因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
(7) 因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；
(8) 因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；
(9) 国务院证券监督管理机构规定的可以获取内幕信息的其他人员。

70. 证券公司应当依法向社会公开披露其基本情况、负债及或有负债情况、（ ）、高级管理人员薪酬和其他有关信息。

- I. 财务收支状况
II. 经营管理状况
III. 人均薪酬情况
IV. 参股及控股情况

- A. I、III、IV
B. I、II、IV
C. II、III、IV

D. I、II、III

参考答案：B

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第六十六条的规定，证券公司应当依法向社会公开披露其基本情况、参股及控股情况、负债及或有负债情况、经营管理状况、财务收支状况、高级管理人员薪酬和其他有关信息。具体办法由国务院证券监督管理机构制定。

71. 下列关于封闭式基金与开放式基金区别的说法，正确的有（ ）。

- I. 存续期限不同
- II. 申购和赎回份额的限制不同
- III. 基金规模不同
- IV. 基金份额交易方式不同

- A. I、II、III
- B. I、II、III、IV
- C. I、IV
- D. II、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】封闭式基金与开放式基金的区别：

- (1) 存续期限不同；
- (2) 申购和赎回份额的限制不同；
- (3) 基金规模不同；
- (4) 基金份额交易方式不同；
- (5) 基金投资策略不同。

72. 根据《期货交易管理条例》，期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全风险管理制度，包括的内容有（ ）。

- I. 持仓限额和大户持仓报告制度
- II. 风险准备金制度
- III. 涨跌停板制度
- IV. 当日无负债结算制度

- A. II、III、IV
- B. I、III、IV
- C. I、II
- D. I、II、III、IV

参考答案：D

【慧考解析】期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全下列风险管理制度：

- ① 保证金制度；
- ② 当日无负债结算制度；
- ③ 涨跌停板制度；
- ④ 持仓限额和大户持仓报告制度；
- ⑤ 风险准备金制度；
- ⑥ 国务院期货监督管理机构规定的其他风险管理制度。

73. 证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的（ ）。

- I. 风险管理理念
- II. 价值准则
- III. 职业技能

IV. 监督机制

- A. II、III、IV
- B. I、II、III、IV
- C. I、III
- D. I、II、IV

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化，形成与本公司相适应的风险管理理念、价值准则、职业操守，建立培训、传达和监督机制。

74. 诱骗投资者买卖证券，期货合约罪的犯罪主体包括（ ）。

- I. 证券交易所的从业人员
- II. 证券公司的从业人员
- III. 证券业协会的工作人员
- IV. 证券期货监督管理部门的工作人员

- A. II、III、IV
- B. I、II
- C. III、IV
- D. I、II、III、IV

参考答案：D

【慧考解析】该罪的主体是特殊主体，主要包括两个方面：

- (1) 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员；
- (2) 证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员

75. 证券公司（ ）合计持有一家上市公司股票及其权益的数量或者其增减变动达到规定的比例时，应当依法履行信息报告、投募或者要约收购义务。

- I. 自营证券账户
- II. 融券专用证券账户
- III. 转融通担保证券明细账户
- IV. 客户普通证券账户

- A. I、II、III、IV
- B. I、II、III
- C. II、III
- D. I、IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司通过其自营证券账户、融券专用证券账户和转融通担保证券明细账户合计持有一家上市公司股票及其权益的数量或者其增减变动达到规定的比例时，应当依法履行信息报告、披露或者要约收购义务。

76. 下列关于另类投资业务的总体要求的说法，正确的有（ ）。

- I. 另类子公司可以下设实业投资子公司
- II. 另类子公司开张业务应当坚持专业化投资原则
- III. 证券公司应当对子公司统一实施管控
- IV. 证券公司应当加强对另类子公司的资本约束

- A. I、III、IV
- B. II、III、IV
- C. I、II、III、IV

D. I、II

参考答案：B

【慧考解析】另类子公司不得再下设任何机构。

77. 根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》，下列证券自营业务风险控制指标符合规定的有（ ）。

- I. 自营权益类证券及其衍生品合计额不得超过净资本的100%
- II. 自营权益类证券及其衍生品合计额不得超过净资本的200%
- III. 自营非权益类证券及其衍生品合计额不得超过净资本的500%
- IV. 自营非权益类证券及其衍生品合计额不得超过净资本的1000%

A. I、III

B. I、IV

C. II、III

D. II、IV

参考答案：A

【慧考解析】证券公司经营自营业务，其持仓规模必须符合下列规定：

第一，自营权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的100%；

第二，自营非权益类证券及其衍生品的合计额不得超过净资本的500%；

78. 下列关于股票期权交易的说法，正确的有（ ）

- I. 做市商是指经证券交易所认可、为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构
- II. 股票期权结算参与者，是指具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与者资格的机构
- III. 认沽期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约
- IV. 认购期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约

A. III、IV

B. I、II

C. II、III、IV

D. I、II、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】认沽期权(又称“看跌期权”)，是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约，认购期权(又称“看涨期权”)，是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。

79. 根据《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，下列关于证券经营机构工作人员廉洁从业禁止性行为的说法，正确的是（ ）

- I. 在开展自营业务过程中，不得利用他人提供或者主动获取的内幕信息，未公开信息等从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动
- II. 在开展另类投资业务过程中，不得以明显偏离市场公允价值的价格进行交易
- III. 在开展资产管理业务过程中，不得公平对待不同投资组合，在不同账户之间输送利益
- IV. 在开展融资类业务过程中，不得为客户违规使用融出资金、规避信息披露义务、违规减持等违规行为提供便利

A. II、III、IV

B. I、II

C. I、II、III、

D. I、II、III、IV

参考答案：D

【慧考解析】证券经营机构及其工作人员在开展自营业务、资产管理业务、另类投资业务或者提供有关服务的过程中，不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益：

- (1) 利用他人提供或者主动获取的内幕信息、未公开信息等从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；
- (2) 侵占或者挪用受托资产；
- (3) 不公平对待不同投资组合，在不同账户之间输送利益；
- (4) 以明显偏离市场公允估值的价格进行交易；
- (5) 编造、传播虚假不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；
- (6) 以获取佣金或者其他利益为目的，用客户资产进行不必要的证券交易；
- (7) 让渡资产管理账户实际投资决策权限；
- (8) 代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票；
- (9) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

证券经营机构及其工作人员在融资融券、股票质押式回购交易等融资类业务开展过程中，不得通过以下方式输送或者谋取不正当利益：

- (1) 违规为客户提升授信额度，或者在融资金、融券券源有限的情况下，违反公司相关制度私自决定钱券分配；
- (2) 向特定客户以明显低于公司资金成本或者同期市场资金价格的利率提供融资，或者违反公司规定设置较宽松的违约处置条件；
- (3) 为客户违规使用融出资金、规避信息披露义务、违规减持等违规行为提供便利；
- (4) 为客户与客户之间的融资、融券违规提供中介服务；
- (5) 其他输送或者谋取不正当利益的行为。

80. 财务顾问及其财务顾问主办人出现下列（ ）情形之一的，中国证监会对其采取监管谈话、出示警示函、责令改正等监管措施。

- I. 在受托报送申报材料过程中，未切实履行组织、协调义务、申报文件制作质量低下
 - II. 未依法履行持续督导义务
 - III. 违反其就上市公司并购重组相关业务活动所作承诺
 - IV. 相关并购信息为公开前买卖该公司证券非法获利
- A. II、III、IV
 - B. I、IV
 - C. I、III
 - D. I、II、III

参考答案：D

【慧考解析】财务顾问及其财务顾问主办人出现下列情形之一的，中国证监会对其采取监管谈话、出具警示函、责令改正等监管措施：

- (1) 内部控制机制和管理制度、尽职调查制度以及相关业务规则存在重大缺陷或者未得到有效执行的；
- (2) 未按照相关规定发表专业意见的；
- (3) 在受托报送申报材料过程中，未切实履行组织、协调义务、申报文件制作质量低下的；
- (4) 未依法履行持续督导义务的；
- (5) 未按照相关规定向中国证监会报告或者公告的；
- (6) 违反其就上市公司并购重组相关业务活动所作承诺的；
- (7) 违反保密制度或者未履行保密责任的；
- (8) 采取不正当竞争手段进行恶性竞争的；
- (9) 唆使、协助或者伙同委托人干扰中国证监会审核工作的；
- (10) 中国证监会认定的其他情形。

81. 下列属于证券行业文化建设的基本要求的有（ ）

- I. 坚持创新精神，提升服务能力
- II. 坚持稳健经营，促进健康发展
- III. 坚持廉洁自律，弘扬清风正气
- IV. 牢记社会责任，展现良好形象

- A. II、III、IV
- B. II、IV
- C. I、II、III、IV
- D. I、III

参考答案：A

【慧考解析】行业文化建设的基本要求包括：

- 1) 坚持依法合规，筑牢发展基础；
- 2) 坚持诚实守信，恪守职业操守；
- 3) 坚持专业精神，提升服务能力；
- 4) 坚持稳健经营，促进健康发展；
- 5) 坚持廉洁自律，弘扬清风正气；
- 6) 牢记社会责任，展现良好形象。

82. 下列关于证券资产管理业务信息披露的手法，错误的有（ ）

- I. 投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值
- II. 投资非标准化资产的资产管理计划至少每月披露一次净值
- III. 每季度结束之日起1个月内披露季度报告
- IV. 每年度结束之日起3个月内披露年度报告

- A. II、IV
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、III、IV

参考答案：A

【慧考解析】投资标准化资产的资产管理计划至少每周披露一次净值，投资非标准化资产的资产管理计划至少每季度披露一次净值。

证券期货经营机构应当每季度结束之日起1个月内披露季度报告，每年度结束之日起4个月内披露年度报告。

83. 根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》，下列关于科创板股票发行与承销信息披露的说法，正确的有（ ）

- I. 发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售
- II. 发行人的高级管理人员与核心员工按照规定参与战略配售的，应当经发行人股东会审议通过
- III. 发行人应当与战略投资者实现签署配售协议
- IV. 首次公开发行股票应当以询价方式确定股票发行价格

- A. III、IV
- B. I、II、III、IV
- C. I、II、
- D. I、III、IV

参考答案：D

【慧考解析】选项I正确，发行人的高级管理人员与核心员工可以设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售；选项II错误，发行人的高级管理人员与核心员工按照前款规定参与战略配售的，应当经发行人董事会审议通过，并在招股说明书中披露参与的人员姓名、担任职务、参与比例等事宜。选项III，发行人应当与战略

投资者事先签署配售协议。选项IV正确，首次公开发行股票应当以询价的方式确定股票发行价格。

84. 涉及规范证券公司资产管理业务的法律、行政法规包括（ ）

- I. 《证券法》
- II. 《证券公司监督管理条例》
- III. 《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》
- IV. 《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》

- A. I、II、III、IV
- B. II、III、IV
- C. I、II
- D. III、IV

参考答案：C

【慧考解析】涉及规范证券公司资产管理业务的法律包括：《证券投资基金法》《证券法》；涉及到的行政法规包括：《证券公司监督管理条例》；III、IV属于部门规章及规范性文件。

85. 证券公司进行柜台交易，应当与特定对手方或投资者签订柜台交易合同，合同的方式可以有（ ）。

- I. 书面
- II. 口头
- III. 电子
- IV. 电话
- A. I、II、III
- B. I、III
- C. II、IV
- D. I、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司进行柜台交易，应当与特定交易对手方或投资者以书面或电子方式签订柜台交易合同，约定双方的权利义务。

86. 下列关于有限合伙企业被宣告破产责任承担的说法，错误的有（ ）。

- I. 全体合伙人无需承担责任
- II. 普通合伙人应当承担补充责任
- III. 有限合伙人无需承担任何责任
- IV. 普通合伙人应当承担无限责任

- A. I、IV
- B. I、II、III、IV
- C. II、III
- D. I、II、III

参考答案：D

【慧考解析】合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任。合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向人民法院提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任。

87. 对于《对于证券公司分类监管规定》，下列说法正确的有（ ）。

- I. 证券公司分类监管制度是证券行业的一项基础性制度
- II. 证券公司分类管理制度对促进证券公司加强合规管理、提升风险控制能力，培育核心竞争力，发挥了正向

激励作用。

III. 中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施相同对待的监管政策。

IV. 证监会根据行业发展情况进一步优化分类评级指标体系，强化证券公司依法合规、稳健经营、提升全面风险管理能力和国内国际竞争力

A. III、IV

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、II、IV

参考答案：D

【慧考解析】证券公司分类监管制度是证券行业的一项基础性制度，对促进证券公司加强合规管理、提升风险控制能力、培育核心竞争力，发挥了正向激励作用。

中国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司实施区别对待的监管政策。

为贯彻落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，强化依法全面从严监管要求，进一步提升分类监管制度的针对性和有效性，督促行业优化合规风控水平，聚焦主业，更好地服务实体经济，中国证监会于2017年根据行业发展情况进一步优化分类评价指标体系，修订了《证券公司分类监管规定》，强化证券公司依法合规、稳健经营，提升全面风险管理能力和国内国际竞争力。2020年，证监会再次修订了《证券公司分类监管规定》，以进一步体现合规、审慎导向，支持行业差异化、专业化发展。

88. 根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》，以下关于证券公司提供信息技术服务符合规定的有（ ）。

I. 证券公司可以在安全、合规的前提下为子公司提供机房、通信网络及其他信息技术技术设施

II. 证券公司可以协助子公司开展相关运维工作

III. 证券公司可以设立信息技术专业子公司，为母公司提供信息技术服务

IV. 证券公司设立的信息技术专业子公司不得为其他金融机构提供信息技术服务

A. I、II、III、IV

B. I、II

C. I、II、III

D. III、IV

参考答案：C

【慧考解析】证券公司可以在安全、合规的前提下为子公司提供机房、通信网络及其他信息技术基础设施，并协助开展相关运维工作。

证券公司为其子公司提供信息技术服务的，应当充分评估信息技术基础设施的支撑能力与冗余程度，并与子公司签订服务协议，明确合作双方的权利义务，以及建立日常协作、业务隔离和应急管理机制，防范基础设施共用产生的新增风险。

证券公司可以设立信息技术专业子公司，为母公司提供信息技术服务。

信息技术专业子公司经中国证监会备案后可为其他金融机构提供信息技术服务。

89. 证券经营机构销售产品、提供服务，应当向投资者充分披露产品或服务信息，并向投资者充分展示（ ），并由投资者签署确认。

I. 产品或服务的信用风险

II. 产品或服务的市场风险

III. 产品或服务的流动性风险

IV. 具体产品或服务的特别风险

A. II、III

B. I、II、III

C. I、II、III、IV

D. I、III、IV

参考答案：C

【慧考解析】经营机构销售产品、提供服务，应当向投资者充分披露产品或服务信息以及有助于投资者作出投资分析判断的其他信息，并向投资者充分揭示产品或服务的信用风险，市场风险、流动性风险等可能影响投资者权益的主要风险以及具体产品或服务的特别风险，并由投资者签署确认。

90. 下列属于融资融券业务交易特有风险的有（ ）。

- I. 市场风险
- II. 投资风险放大
- III. 强制平仓风险
- IV. 交易密码泄露风险

- A. I、II
- B. II、III
- C. II、III、IV
- D. III、IV

参考答案：B

【慧考解析】提示客户注意融资融券交易具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、违约风险、系统风险等各种风险，以及其特有的投资风险放大等风险。

91. 开展恐怖活动资产冻结工作，证券公司正确的做法有（ ）

- I. 采取冻结措施后，除法律规定的机关另有要求外，应及时告知客户，并说明采取冻结的依据和理由
- II. 采取冻结措施后，不需告知客户，也不需说明采取冻结的依据和理由
- III. 非依法规定，不得擅自解除冻结措施
- IV. 应当依据重新风险评估结果决定解除冻结措施

- A. I、III
- B. III、IV
- C. I、IV
- D. II、III

参考答案：A

【慧考解析】证券公司采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

非依法规定，证券公司不得擅自解除冻结措施。

证券公司根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当按照中国人民银行、中国证监会等相关规定执行；没有规定的，参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。

92. 下列属于资产证券化基础资产负面清单的有（ ）

- I. 不动产租金债权
- II. 提单
- III. 仓单
- IV. 产权证书

- A. I、II
- B. II、III、IV
- C. I、III、IV
- D. I、II、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】资产证券化基础资产负面清单包括不能直接产生现金流、仅依托处置资产才能产生现金流的基础资产，如提单、仓单、产权证书等具有物权属性的权利凭证。

93. 证券公司可以通过（ ）从事客户招揽和客户服务等活动。

- I. 公司经纪业务员工
- II. 证券经纪人
- III. 商业银行
- IV. 保险公司

- A. I、II、III
- B. III、IV
- C. I、II
- D. I、III、IV

参考答案：C

【慧考解析】证券经纪人，是指接受证券公司的委托，代理其从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司以外的自然人。

94. 证券公司从事资产管理业务违反法律，行政法规及中国证监会其他规定的，下列属于中国证监会及其派出机构可以对其采取的监管措施的有（ ）。

- I. 责令改正
- II. 监管谈话
- III. 出具警示函
- IV. 市场禁入措施

- A. I、II、IV
- B. I、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、II、III

参考答案：D

【慧考解析】证券公司、托管人、销售机构和投资顾问等服务机构违反法律、行政法规及中国证监会其他规定的，中国证监会及相关派出机构可以对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件等行政监管措施；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取监管谈话、出具警示函、责令参加培训、认定为不适当人选等行政监管措施。

95. 证券公司经纪业务涉及的主要部门规章及规范性文件包括（ ）

- I. 《客户交易结算资金管理办法》
- II. 《证券登记结算管理办法》
- III. 《证券公司开立客户账户规范》
- IV. 《企业会计准则》

- A. II、III
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】证券公司经纪业务涉及的主要部门规章及规范性文件包括《客户交易结算资金管理办法》《证券登记结算管理办法》《关于加强证券经纪业务管理的规定》《证券经纪人管理暂行规定》《中国证券业协会证券经纪人执业规范(试行)》《证券公司开立客户账户规范》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》《中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开户实施细则》《内地与香港股票市场交易互

联互通机制若干规定》等，对证券经纪业务进行了具体要求。

96. 下列关于证券投资顾问与发布证券研究报告的区别有（ ）。

- I. 立场相同
- II. 服务方式和内容相同
- III. 服务对象有所不同
- IV. 市场影响有所不同

- A. I、II
- B. III、IV
- C. I、III、IV
- D. I、II、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】证券投资顾问业务和发布证券研究报告的区别：

- (1) 立场不同。
- (2) 服务方式和内容不同。
- (3) 服务对象有所不同。
- (4) 市场影响有所不同。

97. 根据《证券法》，下列关于擅自改变公开发行证券募集资金用途的说法，正确的有（ ）

- I. 发行人违反该法规擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，责令改正，处以法定数额罚款
- II. 发行人违反该法规擅自改变公开发行证券所募集资金用途的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以法定数额罚款
- III. 发行人的控股股东、实际控制人从事或者组织、指使发行人违反规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，给予警告，并处以法定数额罚款
- IV. 发行人的实际控制人从事或者组织、指使发行人违反规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告

- A. I、II、III、IV
- B. I、II、III
- C. I、III、IV
- D. II、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】根据《证券法》第一百八十五条的规定，发行人违反本法相关规定擅自改变公开发行证券所募集资金的用途的，责令改正，处以50万元以上500万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处以10万元以上100万元以下的罚款。

发行人的控股股东、实际控制人从事或者组织、指使从事前款违法行为的，给予警告，并处以50万元以上500万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以10万元以上100万元以下的罚款。

98. 下列属于洗钱上游犯罪的有（ ）。

- I. 违法发放贷款罪
- II. 逃汇罪
- III. 背信运用财产罪
- IV. 操纵证券、期货市场罪

- A. I、II
- B. I、II、III、IV
- C. I、III、IV
- D. II、III、IV

参考答案：B

【慧考解析】反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及行业自律规则等规定采取相关措施的行为。四项属于破坏金融管理秩序犯罪，都属于洗钱上游犯罪。

99. 某大型证券公司合规部员工刘某树立持续学习理念，及时跟踪最新法律法规和监管政策，制作了证券公司常用法律法规汇编，并定期更新。《民法典》颁布后，刘某仔细研读，并制作普法宣传读物，帮助业务部门尽快掌握要义，刘某在宣传媒介材料审核过程中，注意审查是否存在诋毁，贬低其他证券投资基金经营机构的表述；在同业交流中，善于倾听中小机构代表的心声和困惑，分享心得体会，此外、刘某热心公益事业，多次组织对口帮扶活动，向边远地区捐款捐物，有针对性的推广期权，提升困难克服的抗风险能力，根据《证券从业人员职业道德准则》，刘某的上述表现突出践行了哪些证券从业人员的职业道德准则（ ）。

- I. 审慎稳健，严控风险
- II. 持续精进，追求卓越
- III. 尊重包容，共同发展
- IV. 关爱社会，益国利民

- A. I、II、III、IV
- B. I、II
- C. II、III、IV
- D. I、III、IV

参考答案：A

【慧考解析】《证券从业人员职业道德准则》对证券从业人员职业道德准则作出了具体规定：1. 敬畏法律，遵纪守法。2. 诚实守信，勤勉尽责。3. 守正笃实，严谨专业。4. 审慎稳健，严控风险。5. 公正清明，廉洁自律。6. 持续精进，追求卓越。7. 爱岗敬业，忠于职守。8. 尊重包容，共同发展。9. 关爱社会，益国利民。刘某的行为中，仔细研读新法规体现了持续精进，追求卓越；审查宣传材料时注意是否存在诋毁贬低同行行为，体现了尊重包容，共同发展；热心公益体现了关爱社会，益国利民；有针对性推广期权，提升抗风险能力体现了审慎稳健，严控风险。

100. 2020年7月，某证券公司拟推荐部分员工担任本公司财务顾问主办人，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，下列人员中不符合条件的是（ ）。

- I. 刘某，2020年6月经校园招聘入职（首次参加工作），已取得证券从业资格
- II. 王某，办理的大额贷款已逾期
- III. 于某，因出具的上市保荐书存在重大遗漏于2018年12月被交易所给予通报批评处分
- IV. 李某，私下接受客户微投买卖证券于2017年12月被中国证监会处以罚款

- A. II、III
- B. I、III、IV
- C. I、II、III、IV
- D. I、II、IV

参考答案：C

【慧考解析】根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，财务顾问主办人应当具备下列条件：

- (1) . 具备中国证监会规定的投资银行业务经历；
- (2) . 参加中国证监会认可的财务顾问主办人胜任能力考试且成绩合格；
- (3) . 所任职机构同意推荐其担任本机构的财务顾问主办人；
- (4) . 未负有数额较大到期未清偿的债务；
- (5) . 最近24个月无违反诚信的不良记录；
- (6) . 最近24个月未因执业行为违反行业规范而受到行业自律组织的纪律处分；

(7) . 最近36个月未因执业行为违法违规受到处罚；

(8) . 中国证监会规定的其他条件。

I 项，刘某，首次参加工作，并未明确属于投行部门，不能确定其具备投行业务经历，不符合（1）； II 项，王某，大额贷款逾期，不符合（4）； III项，于某，24个月内被纪律处分，不符合（6）； IV项，李某，36个月内行政处罚，不符合（7）。